



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/453/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים	1	בלולו מיכאל בנימין, ת.ז. 031777175
	2	בלולו גלית, ת.ז. 0313073637
		באמצעות ב"כ עו"ד עוז כהן
	נגד	
הנתבעים	7	כהן מרדכי, ת.ז. 265256
	8	כהן זהבה, ת.ז. 555854
	12	גינאו עודד, ת.ז. 70563 דרך בית לחם 101, ירושלים
	13	גינאו אטי, ת.ז. 6979188
		הנתבעת 13 באמצעות עו"ד עודד גינאו
	14	כהן טרז, ת.ז. 414135
	23	זרגרי יונה, ת.ז. 4366337
	24	זרגרי רחל, ת.ז. 6723973

פסק דין

עניינו של פסק דין זה בשימוש ייחודי בחניות המצויות במתחם חניה משותפת של בית משותף, ובסוגיה האם שימוש זה הוא כדין בנסיבות העניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/453/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. עיקרי העובדות וסקירה תמציתית של אופן בירור ההליך

1. הליך זה עוסק בבית משותף הידוע כגוש 30187 חלקה 29. בעבר היה ידוע בית זה כגוש 30140 חלקה 48, וכחלקה 48 בדף 104, ובהתאם לזיהוי זה נרשם לראשונה בפנקס הבתים המשותפים (להלן: "הבית המשותף"). כאמור בצו רישום הבית המשותף, מיום 20.1.78, מורכב הבית המשותף משני מבנים - האחד, הממוקם ברחוב דרך בית לחם 101 (להלן: "מבנה 1"), והשני הממוקם ברחוב דרך חברון 122 (להלן: "מבנה 2"). הבית המשותף מורכב, כאמור, משני מבנים כאשר בכל מבנה 4 קומות ובכל קומה 4 דירות. בסך הכל כולל הבית המשותף 24 דירות. דירות הבית המשותף סומנו בצו רישום הבית המשותף ובתקנון המוסכם כ- 48/24-48/1.
2. בהתאם לתקנון המוסכם (ראה נספח ב' לכתב התביעה), הרכוש המשותף המסומן 48/25 מוצמד בצמידות מיוחדת לבעלי היחידות במבנה 1 ולבעל יחידת משנה 18. הרכוש המשותף המסומן 48/25 ב' מוצמד בצמידות מיוחדת לבעלי היחידות במבנה 2.
3. כעולה מתשריט הבית המשותף, בקומת הקרקע אשר בין מבנה 1 למבנה 2 מצוי שטח קרקע המסומן 25. שטח זה משמש בפועל לחניית רכבי שני המבנים (להלן: "משטח החניה"). בנספח ג' לכתב התביעה, סומן שטח משטח החניה בצבע אדום.
4. לכאורה, על פי התקנון המוסכם ותשריט הבית המשותף, ייתכן כי משטח החניה מוצמד למבנה 1 בלבד. אולם, אין צורך לקבוע בסוגיה זו מסמרות שעה שבפועל לא הייתה בין הצדדים מחלוקת כי משטח החניה משרת בפועל את דירות שני הבניינים. אף אחד מהצדדים לא ביקש לחלוק, במובן זה, על נוהג השימוש הקיים, ולפיכך אתייחס אל משטח החניה כאל רכוש משותף המשמש את שני הבניינים.
5. בפועל, מסומנים במשטח החניה 18 שטחי חניות, כאשר על גבי רובן ככולן של חניות אלו מותקן שלט בו מצוין למי שייכת לכאורה החניה. בדרך כלל מצוין בשלטים אלו כי מדובר בחניה פרטית השייכת למשפחה פלונית זו או אחרת, אחת מאלו שהן בעלות דירה בבית המשותף, או שהיו בעלות דירה אולם השלט נותר במקומו ומשמש את הבאים בנעליהם (ראה תמונות שצורפו לכתב התביעה).
6. יוער, כי במהלך השנים נעשו תיקונים לצו הבית המשותף ולתקנון המוסכם, אולם אלו אינם נוגעים למחלוקות נושא הליך זה. מכל מקום, בתקנון המוסכם, לרבות התיקונים שחלו בו, לא הוצמדה בצמידות מיוחדת חניה מסוימת לדירה כזו או אחרת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/453/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. התובעים הם הבעלים, בחלקים שווים, של הדירה הידועה כתת חלקה 24 בבית המשותף (להלן: **"דירת התובעים"**). דירת התובעים שוכנת בקומה השלישית של בניין 2. התובעים רכשו דירה זו בשנת 2010 והם רשומים כבעליה החל מחודש מרץ שנת 2011.

8. התביעה דן הוגשה כנגד מספר בעלי דירות בבית המשותף, ובמסגרתה מבוקשים הסעדים הבאים, אשר נוגעים כולם למשטח החניה-

" 30. להורות על הסרת כל השילוט שהתקינו הנתבעים בסמוך לחניות שאותן ניסו לנכס לעצמם שלא כדין...

32. ליתן צו מניעה קבוע המורה לנתבעים להימנע מלאפשר לאורחים מטעמם לחסום את שטח החנייה ולעשות שימוש בחניות המשותפות"

9. למען שלמות התמונה יצוין כי בכתב התביעה הופיעו סעדים נוספים, אולם התובעים ביקשו למחוק סעדים אלו עוד בדיון המקדמי שנערך ביום 17.5.16 (ראה בפרוטוקול הדיון בעמ' 4 שורות 18-20). ולפיכך נותר לדון בסעדים המופיעים בסעיפים 30 ו-32 לכתב התביעה, אשר צוטטו לעיל, ובהם בלבד.

10. כאמור, התביעה הוגשה כנגד מספר בעלי דירות בבית המשותף. באשר לחלק מהם- התבקשה מחיקתם במהלך ההליך ובהתאם לבקשה הוריתי כמבוקש (נתבעים 1,2,3,6,9,10,11,18), ביחס לחלק נוסף של הנתבעים ניתן פסק דין בהיעדר הגנה (ראה פסק דין חלקי מיום 5.1.17, כנגד נתבעים 1,2,3,4,5,6,9,10,11,17,18,19,20).

11. באשר לחלק אחר, נתנו פסקי דין על יסוד הסכמתם (נתבעים 15,16,21,22,25,26), שכן מכתבי ההגנה מטעם נתבעים אלו עלה כי אין להם למעשה כל התנגדות למתן הסעדים המבוקשים.

12. נותר אם כן, במסגרת פסק דין זה, להכריע במחלוקת שנתרה על הפרק בין התובעים לבין הנתבעים **7,8,12,13,14,23,24**. הנתבעים 7-8, כהן מרדכי וזהבה, הם בעלי תת חלקה 8 בבית המשותף, הממוקמת במבנה 1. בכתב הגנתם טענו הנתבעים 7-8 כי **"... אין כל התנגדות מצדנו על כי יוכרז ויוצהר כי השטח המסומן באדום בנספח ג' (משטח החניה- י.ע.ש) הנו רכוש משותף לכל דבר ועניין, אינו מחולק בין הבניינים והדירות והנו שטח משותף חופשי לכלל הדיירים. לפיכך אנו מבקשים מכב' המפקחת למחוק אותנו מרשימת הנתבעים"**. בהתאם לאמור בכתב הגנה זו, הוריתי בתחילת הדיון אשר התקיים ביום 5.1.17 על מתן פסק דין כמבוקש כנגד נתבעים 7-8, בהסכמתם. דא עקא, כי במהלך הדיון, קיבלתי את בקשת ב"כ התובעים לחקור את הנתבע 7, כהן מרדכי, אשר נכח באולם הדיונים (ראה החלטתי מאותו יום בפרוטוקול הדיון). מעדותו של זה עלה כי אינו מסכים להורדת השלטים כפי שניתן היה להבין מכתב הגנתו, ולפיכך הוריתי כי פסק הדין החלקי לא יחול על הנתבעים 7-8.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/453/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. הנתבע 12, ג'יניאו עודד (להלן: "ג'יניאו"), הוא בן זוגה של הנתבעת 13, אטי ג'יניאו, ומי שמחזיק בפועל בתת חלקה 10, הממוקמת במבנה 1. בנסח הרישום רשומה תת חלקה 10 על שם ג'יניאו תקווה, אמו של הנתבע 12, אולם נוכח העובדה כי זו הלכה לבית עולמה, הוריתי על מחיקתה מההליכים. הנתבע 12 הוא, כאמור, מחזיק בפועל בתת חלקה 10 המשמשת לו כמשרד (ראה דברי הגב' אטי ג'יניאו בפרוטוקול הדיון מיום 17.5.16, עמ' 4 שורה 23 וכן בעדותה בדיון מיום 17.5.16, עמ' 13 שורות 19-22).

14. הנתבע 12, הוא גם הבעלים בחלקים שווים עם זוגתו, הנתבעת 13, בתת חלקה 11.

15. כתב הגנה בתיק הוגש מטעמה של הנתבעת 13 בלבד, כבעליה של תת חלקה 11, וזאת באמצעות בן זוגה ובא כוחה, עו"ד עודד ג'יניאו (הוא הנתבע 12 - להלן "ג'יניאו"). ג'יניאו עצמו, כמי שמחזיק בפועל בתת חלקה 11, לא הגיש כל כתב הגנה. בכתב התביעה צוין שמה של אמו, תקווה ג'יניאו, כבעלת תת חלקה 10, וזו כאמור נמחקה לבקשת התובעים שעה שהתברר שהלכה לעולמה. עם זאת, עוד משלביו ההתחלתיים של ההליך ברור היה כי בפועל המחזיק בתת חלקה 10 הוא עודד ג'יניאו, אשר מעבר להיותו נתבע, היה גם דמות מרכזית בהליך זה. עם זאת, בחר ג'יניאו שלא להגיש כתב הגנה מטעמו, ונימק זאת כך- "**אני מופיע כאן כעו"ד של ג'יניאו אטי ולא באופן אישי. באופן אישי אני מודיע שאני לא יודע על התביעה**" (ראה פרוטוקול הדיון מיום 17.5.16 עמ' 5 שורות 15-16). נראה כי נימוק זה בא לעולם מאחר וג'יניאו טען כי החתימה על אישור המסירה המעידה כביכול כי קיבל את כתב התביעה איננה חתימתו (ראה כבר בפרוטוקול הדיון 16.2.8, עמ' 2). אף אם טענה זו נכונה היא, אין בכך כדי ללמד כי ג'יניאו אינו יודע על התביעה. מובן, כי כבא כוחה של הנתבעת 13, וכמי שייצג אותה בהליך, הוא יודע גם יודע על כתב התביעה ועל הסעדים המבוקשים במסגרתו. כאמור, ג'יניאו אף היה "הרוח החיה" מאחורי הנתבעים. בנסיבות אלו, טענתו של ג'יניאו כי "באופן אישי אני מודיע שאני לא יודע על התביעה" היא טענה שמן הראוי שלא הייתה נשמעת. אין היא מכבדת את משמיעה ויש בה אף משום זלזול בהליך המשפטי כולו. נראה, כי הערה זו נשמעה נוכח מורת רוחו של ג'יניאו בעיקר על אופן ההמצאה של כתבי התביעה שלהשקפתו נפלו בו פגמים. דא עקא, כי משעה שידוע ומובן כי ג'יניאו מודע להליך ואף נוטל בו חלק פעיל, אין זה מן הראוי להשמיע טענה מסוג זה, מעבר לכך ש"כלל הידיעה" גובר בנסיבות אלו על "כלל ההמצאה". במצב דברים זה, מצאתי כי מן הראוי להתייחס אל מכלול הטענות שהעלה ג'יניאו בשם זוגתו, הנתבעת 13, גם כטענות המהוות את הגנתו שלו ביחס לתת חלקה 11, ואף ביחס לתת חלקה 10, בה אין כל חולק כי הוא מחזיק. לא למותר לציין בהקשר זה כי ג'יניאו חזר מספר פעמים על העובדה כי בפועל, הוא מחזיק באופן ייחודי בשתי חניות במשטח החניה, וזאת נוכח העובדה כי הוא בעל הזכויות בשתי דירות (ראה למשל בפרוטוקול הדיון מיום 17.5.16, עמ' 4 שורה 9- "**גם לנו יש שתי חניות אבל יש לנו שתי דירות**"). שקלתי מהו אופן הפעולה הראוי במצב דברים זה והגעתי לכלל מסקנה כי אין זה מתקבל על הדעת ליתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד ג'יניאו אשר היה הדמות הפעילה ביותר מצד ההגנה בתביעה זו. כך גם אין כל סבירות שפסק הדין כלל לא יתייחס לתת חלקה 10, אף לאחר שבעליה הרשום, תקווה ג'יניאו ז"ל, אמו של ג'יניאו- נמחקה. הרי אין כל חולק כי ג'יניאו הוא המחזיק בפועל בתת חלקה 10 ומכוח החזקתו זו אף נהנה משימוש ייחודי בחניה נוספת (מעבר לזו המיועדת לדירתו בתת חלקה 11) במשטח החניה. לפיכך, אתייחס בהמשך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/453/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הליך זה אל טענות הנתבעת 13, באמצעות ב"כ, שהוא גם הנתבע 12, ככאלו הנשמעות מפי הנתבעים 12-13, והמתייחסות לתתי חלקות 10 ו-11 גם יחד.

16. הנתבעת 12, כהן טרוז (להלן: "טרוז") היא בעלת תת חלקה 12, הממוקמת בקומה השלישית של מבנה 1.

17. הנתבעים 23-24, יונה ורחל זרגרי, הם בעלי זכויות החכירה בשלמות, ובחלקים שווים, של תת חלקה 22 הממוקמת במבנה 2 של הבית המשותף. כמו כן הם חוכריה הרשומים של תת חלקה 18, הממוקמת במבנה 2 של הבית המשותף (בעליה הרשומים של תת חלקה 18, הנתבעים 21-22, גואלי ניסן וזילפה, הגישו כתב הגנה בו הבהירו כי אין להם כל התנגדות להסרת השלטים וביקשו להימחק מרשימת הנתבעים).

18. במסגרת בירור הליך זה נעשו ניסיונות רבים להוביל את הצדדים לידי מתווה מוסכם, אולם אלו, למרבה הצער, לא נשאו פרי. בסופו של דבר, לא היה מנוס אלא להמשיך בבירור ההליך על פי שורת הדין. אי לכך התקיים דיון הוכחות ולאחריו סיכמו הצדדים טענותיהם על פה.

ב. עיקרי טענות התובעים

19. התובעים טוענים כי הנתבעים, או מי מטעמם, הציבו שלטים עם שמם במשטח החניה ולמעשה הם מבצעים שימוש ייחודי בחניות מסוימות אלו. התובעים טוענים כי בשימוש ייחודי זה יש משום השתלטות והצמדה בפועל של רכוש משותף, וזאת שלא כדין. לטענת התובעים, לשם עשיית שימוש ייחודי כאמור במשטח החניה יש צורך בקבלת הסכמת כל בעלי הדירות, וזו לא ניתנה.

20. התובעים מוסיפים וטוענים כי גם אם חלוקה זו של מקומות החניה נהגה בפועל זמן ממושך ואף עשרות שנים, אין בכך כדי להקנות לנתבעים זכויות קנייניות כלשהן בהן.

21. עוד טוענים התובעים כי מלבד עצם קיומה של חלוקה רבת שנים, לא הוכח כי זו נעשתה בהסכמת כל בעלי הדירות. כך גם נטען כי לא הוכח שהתקבלה החלטה כלשהי של האסיפה הכללית בנוגע לשימוש בחניות שבמשטח החניה. יתרה מכך נטען כי גם כאשר, במסגרת הליך זה, נעשו ניסיונות לכנס את האסיפה הכללית של בעלי הדירות - הדבר לא הסתייע.

22. התובעים טוענים עוד, כי בניסיונם להחנות את רכביהם בחניות "מסומנות", הם נתקלים בהתנכלויות של ממש. נטען, כי בפועל דיירים "ותיקים" משתלטים על חניות במשטח החנייה ואינם מאפשרים לדיירים "חדשים" להחנות את רכבם שם באופן חופשי.

23. אף בפועל, טוענים התובעים, רוב בעלי הדירות מסכימים היום להסרת השלטים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/453/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. עיקרי טענות הנתבעים

24. הנתבעים טוענים כי היה על התובע להגיש את התביעה כנגד כל בעלי הדירות בבית המשותף, וכי יש למחוק את התביעה או לדחותה שעה שהוגשה רק כנגד חלק מבעלי הדירות.

25. לטענת הנתבעים, בבית המשותף 24 בעלי דירות אשר מתוכם אוחזים ברכב 18 בעלי דירות. עוד נטען כי במשטח החניה 18 מקומות חניה. במצב דברים זה נטען כי חלוקת החניות הנוהגת היא "אופטימלית" וכי אין כל מקום או צורך לשנותה. בהקשר זה נטען עוד כי ככל שיתווספו רכבים לבעלי הדירות, קיימת גם אפשרות להחנות את הרכבים מחוץ לתחומי הבית המשותף, וכי עיריית ירושלים אישרה חניה באופן זה.

26. הנתבעים מדגישים כי אף לתובעים הוצע להחנות את אחד מרכביהם בחניה מסוימת כזו או אחרת במשטח החניה, אולם הם סרבו לכך. לטענתם, סירובם של התובעים להיענות לכל הצעות הנתבעים לאפשר להם להחנות את רכבם בחניה ספציפית, מקורו בניסיונם להחנות שני רכבים במשטח החניה וזאת במסווה של דרישה להחנות לפי שיטת "כל הקודם זוכה". עוד נטען כי העובדה שבעל דירה אחת תובע את כל היתר מלמדת כי אין כל דופי בחלוקת החניות הקיימת כיום וכי התביעה הוגשה במטרה לזכות ביתרון בלתי הוגן על פני יתר בעלי הדירות.

27. לגופו של עניין טוענים הנתבעים כי מזה עשרות שנים נוהגת חלוקה מוסכמת של מקומות חניה במשטח החניה, באופן שלכל אחד משני המבנים מהם מורכב הבית המשותף 9 חניות. 9 חניות אלו, של כל בניין, מחולקות לבעלי דירות מסוימים בהתאם לחלוקה מוסכמת שנקבעה לפני עשרות שנים, החל משנות השבעים של המאה הקודמת. הנתבעים טוענים כי חלוקה זו נעשתה על רקע מאבקים וסכסוכים שהיו קיימים בנוגע לחניות בין בעלי הדירות השונים, והיא נעשתה בעל פה בהסכמת כל בעלי הדירות דאז. בפועל, כך נטען, נוהגת חלוקה זו לשביעות רצון כל בעלי הדירות, מלבד התובעים. לטענת הנתבעים, אין מדובר בהצמדה של החניות, אלא בחלוקת שימוש בלבד.

ד. דיון והכרעה

המסגרת המשפטית

28. במקרה הנדון אין חולק כי משטח החניה מהווה רכוש משותף העומד לשימוש שני המבנים מהם מורכב הבית המשותף. המחלוקת בה יש לדון היא האם השימוש שעושים כיום הנתבעים במשטח החניה הוא שימוש כדין. לשון אחר- האם השימוש בחניות במשטח החניה, באופן בו ל-18 דירות מתוך 24 דירות חניה העומדת לשימושם הייחודי, הוא שימוש כדין בנסיבות העניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/453/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") קובע את הכלל ולפיו, לשם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות-

"(א) בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות (ההדגשה שלי- י.ע.ש)".

30. הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מרכוש משותף לדירה פלונית, משמע ליתן זכות קניינית פרטנית וספציפית ברכוש המשותף לבעל דירה פלונית.

31. כאשר מדובר בעשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, חל, בהקשר זה, דין זהה להצמדה. היינו, רק בהסכמת כל בעלי הדירות זכאי בעל דירה לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף. כל עוד לא ניתנה לו הסכמת כל בעלי הדירות לשם כך, מוגבל בעל דירה בשימוש ברכוש המשותף, באופן בו יכול לעשות בו שימוש סביר בלבד, שאינו עולה כדי שימוש ייחודי (ראה: ע"א 2525/92, גבי וקרני ואוכברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק- על 732 (2) 732, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455, א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 113), ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, רונית לומברוזו נ' קובנר מיכאל ואח', ניתן היום 7.8.07, פורסם ב"נבו").

32. לא אחת נקבע, כי חניה ברכוש משותף מהווה שימוש רגיל וסביר. עת לא הוצמדה חניה פרטנית לדירה כזו או אחרת, רשאי כל בעל דירה להחנות מכוניתו ברכוש המשותף. המגבלה על חניה זו היא ששימוש כאמור יעשה באופן "סביר". בפסק הדין המנחה בעניין וינטרס (ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645 נקבע כי שימוש סביר משמעו שהוא תואם את ייעודו של אותו רכוש משותף ואינו מונע מבעל דירה אחר שימוש דומה (ראה גם: ע"א 302/63, רייס נ' קופף, פ"ד יח (3) 309).

33. על אף הזהות ברף ההסכמות הנדרש הן לשם הצמדת רכוש משותף והן לשם עשיית שימוש ייחודי בו, קיים בין הזכויות הבדל משמעותי. כאשר מדובר בזכות קניינית של הצמדה, הרי שההצמדה יוצאת מגדרי הרכוש המשותף ודינה כדין הדירה. לפיכך, בעל דירה אשר נתן הסכמתו להצמדת רכוש משותף לדירה פלונית, ועל סמך אותה הסכמה אכן הוצמד חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת וההצמדה נרשמה בפנקסי המקרקעין, לא יוכל לחזור בו מהסכמתו. בהקשר זה מורה סעיף 55 לחוק כי:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן - התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/453/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו
לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד"

34. לא כך הדבר עת המדובר בזכות לשימוש ייחודי. כאשר מדובר בהסכמה על דרך של מתן רשות לשימוש במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), יכול נותן ההסכמה לחזור בו ממנה בכל עת. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בת.א (ת"א) 2816/03, ציפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפלן, (להלן: "פרשת קונצ'יצקי"). ניתן ביום 3.4.06, פורסם ב"נבו".

" הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חניס שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון :

"רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיימה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חניס המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני (פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב 24,57; וראה גם מ.דויטש קניין כרך ב' (התשנ"ט- 1999 414))."

35. עם זאת נקבע כי גם האפשרות לחזרה מההסכמה למתן רישיון לשימוש במקרקעין, מוגבלת היא. כך, לא ניתן יהא לחזור מההסכמה עת ממועד מתן ההסכמה ועד החזרה ממנה הסתמך מקבל הרישיון עליה ושינה מצבו לרעה בעקבותיה. כך גם, מוגבלת זכות החזרה מההסכמה כאשר נותן ההסכמה קיבל תמורה כזו או אחרת להסכמתו (ראה: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם באתר נבו)).

36. לעיתים, נעשית חלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף בין כל בעלי הדירות. במקרים כאלו ניתן לעיתים ללמוד משתיקתם של בעלי הדירות- האחד כלפי משנהו- כהסכמה למתן רישיון לחלוקת זכויות השימוש ברכוש המשותף. רישיון זה יהיה בלתי הדיר כאשר בעלי הדירות- כולם או חלקם, הסתמכו על שתיהן זו ושינו מצבם לרעה בעקבותיה.

37. כאשר קיימת חלוקה מוסכמת מסוג זה, של שימוש ברכוש המשותף בין כל בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות שכן כל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימוש ייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף. ודוק: בחלוקה מוסכמת מן הסוג האמור, אין המדובר ב"ויתור" של בעל דירה על זכותו לעשות שימוש ברכוש המשותף לטובת בעל דירה אחרת בבית המשותף. שכן כאמור, עסקינן בחלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף באופן שכל אחד מבעלי הדירות מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים מהרכוש המשותף, ומנגד-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/453/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו (ראה: תא (ת"א) **ורשבסקי נ' גואטה**, פורסם ב"נבו, ניתן ביום 2.3.2010). ברווח זה ניתן לראות משום "תמורה" ולפיכך, החזרה מהסכמה בדבר חלוקת שימוש כזו לא תעשה בנקל ושינויה של אותה חלוקה מוסכמת עשוי לחייב הסכמה חדשה בין בעלי הדירות לחלוקה אחרת (ראה: ע"א (תל אביב-יפו) 1791/08, **לוי נ' טובה**, ניתן ביום 23.1.12 (פורסם ב-"תקדין").

38. לא אחת דנה הפסיקה גם בנושא של חלוקת משטח החניה המשותף לחניות פרטניות לבעלי הדירות, כולם או חלקם, באופן בו נעשה בהן שימוש ייחודי. במקרים אלו חזרה הפסיקה על הכלל לפיו יש להוכיח כי מדובר בחלוקה שהייתה מוסכמת על כל בעלי הדירות, כאשר את ההסכמות יש להוכיח באופן ברור ומפורש. כלל זה חל גם עת מדובר בחלוקה הנוהגת בפועל שנים רבות. באופן דומה אף נקבע כי עת מוכח שרוב מוחלט של בעלי הדירות היה שותף לחלוקה המוסכמת של החניות והסכים לה פוזיטיבית, ניתן לראות גם במי שלא נתן הסכמתו הפוזיטיבית, אולם קיבל את המצב הנתון משך עשרות שנים, כמי שנתן הסכמתו מכללא, ובהתנהגות. עת אותו "מסכים מכללא" אף קיבל תמורה בעד הסכמתו זו, הכירה הפסיקה בכך שהוא, או מי שבא בנעליו, לא יוכל לחזור בו מאותה ההסכמה (ראה למשל עש"א (תא) 13556-01-14 **בלה אזרק נ' אהובה בר ניר**, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 18.6.14 - להלן "**פרשת אזרק**").

39. מקרה אחר בו דן מותב זה, ואף הנתבעים הפנו אליו בסיכומיהם, נוגע גם הוא לחלוקת חניות פרטניות במשטח חניה משותף בין בעלי הדירות. באותו מקרה הכרתי בתוקפה של חלוקת חניות ובשימוש הייחודי שנעשה בהן, וזאת לאחר שהוכחה הסכמת **כל בעלי הדירות** לאותה חלוקה. באותו מקרה לא הוכרה זכותו של הנתבע לחזור בו מהסכמתו, בשים לב לנסיבותיו הפרטניות של אותו מקרה, ובעיקר הוכחת התמורה שקיבל עבור הסכמתו, מי שמבקש לחזור בו ממנה (ראה תיק (מפקחת י-ם) 315/12 **זעור נ' גרסון**, ניתן ביום 25.2.14, פורסם ב"נבו").

מן הכלל אל הפרט

40. **על רקע הכללים וההלכות המפורטים לעיל, אבחן את הסוגיה המונחת לפתחי. אקדים את המאוחר ואציין כי בסופו של יום מצאתי לקבל את התביעה.**

41. מן הבחינה העובדתית, משלב הראיות עלתה התמונה הבאה: במשטח החניות מסומנות 18 חניות. 9 מהן הקרובות פיסית לבמבנה 1 ו-9 מהן קרובות פיסית לבמבנה 2. החניות הקרובות לבמבנה 1 עומדות לשימושן של 8 דירות במבנה 1 ואילו 8 החניות הסמוכות לבמבנה 2 עומדות לשימושם של בעלי הדירות במבנה 2 (ראה עדות התובע, פרוטוקול הדיון מיום 5.1.17, עמ' 9 שורות 47-30, עמ' 10 שורות 20-17). על רובן של החניות, אם לא על כולן, מותקנים שלטים המעידים כי מדובר בחניות פרטיות של משפחה כזו או אחרת.

42. יוצא, למעשה כי ל-6 דירות בבית המשותף כולו, אין חניה פרטנית העומדת לשימושם הייחודי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/453/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. התובעים, אשר נרשמו במרשם המקרקעין כבעלי הדירה בשנת 2011, לא נהנו לפי אותה חלוקת עבר מחניה העומדת לשימוש דירתם באופן ייחודי. אמנם, במהלך ההליכים הוצעו לתובעים פתרונות שונים, בדמות העמדת חניה פרטנית זו או אחרת לשימושם הייחודי, אולם אלו סירבו לקבל את הצעת התובעים בטענה כי הצעה זו אינה נתמכת בהסכמת כל בעלי הדירות ולפיכך, לשיטתם, מדובר בהסדר ארעי בלבד. עם זאת אישרו התובעים במהלך ההליכים כי לו תתקבל לכך הסכמת כל בעלי הדירות יסכימו לקבל חניה אחת מסוימת לשימושם הייחודי במשטח החנייה.

44. כפי שמורה הפסיקה עליה עמדתי לעיל, הסוגיה הראשונה אותה יש לבחון במקרה הנדון היא האם חלוקת החניות באופן המתואר לעיל נעשתה **בהסכמת כל בעלי הדירות**.

45. התובעים אישרו כי אין בידם כל הסכם בכתב וכי מעולם לא היה הסכם כאמור. אמנם, בכך אין פסול וניתן להכיר גם בהסכם בעל פה בנסיבות העניין. דא עקא, כי גם הסכם שנעשה על פה יש להוכיח בראיות ברורות ומפורשות (ראה ע"א 815/81 **יעקב כליפא נ' אלי שאול**, פ"ד לו(3), 78, וכן ע"א (חיפה) 1020/03, **בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף**, תק-מח 2004(1), 5244).

46. לא שוכנעתי כי אכן כך הדבר.

47. מהעדויות שנשמעו לפניי עלתה אמנם תמונה ברורה לפיה חלוקת החניות נעשתה לפני שנים ארוכות, בין 20 ל-40. הנתבעת 14, טרז כהן, העידה כי **"... אני גרה במקום למעלה מ-20 שנה ומאז שבאתי יש חניות מסומנות עם שילוט בצד שלנו. בדיוק כשבאתי התחילו לסמן את החניות..."** (ראה פרוטוקול הדיון מיום 5.1.17, עמ' 14, שורות 34-35). הנתבעת 24, רחל זרגרי, העידה בהקשר זה כי **"אני דיירת בבניין משנת 1973... עשינו הסכם בינינו אני לא זוכרת באיזה שנה, אחרי שגרנו שם כשנתיים שלוש..."**. הנתבע 7 העיד כי **"אני יודע ש-25 שנה החניה שלי נמצאת שם ולא מזיזים אותה"** (שם, עמ' 17, שורות 22-32).

48. עם זאת, מהעדויות לא עלתה תמונה חד משמעית בנוגע לטיב ההסכמה בדבר חלוקת החניות בין בעלי הדירות. אמנם, הוכח כי נעשתה חלוקת חניות לפני שנים ארוכות, אולם עלה עוד כי במהלך השנים נעשו שינויים כאלו ואחרים בחלוקת החניות לדירות השונות. כך למשל העידה זרגרי, כי בתחילה חולקו 12 חניות ל-12 דירות באחד הבניינים ולאחר מכן צומצמו החניות המיועדות לאותו בניין – **"חילקנו את החניות בין כולנו כך שבדרך בית לחם 101 הצד שפונה לחניות שמנו שלטים וסימנו ובצד השני שלא פונה לחניות גם היו לנו חניות על המדרכה, היום זה מדרכה אז לא חונים שם. אז זאת לא הייתה חנייה (צ"ל- מדרכה- י.ע.ש) וזה עשה לנו סדר טוב"**. בהמשך עדותה הסבירה כך: **"ש. כמה חניות היו? ת. 12 חניות ל-12 דיירים. ש. ומה עשיתם אחרי שזה נהפך למדרכה? ת. היו לנו שתי חניות צמודות בשני הצדדים אז סימנו אותן והן שימשו את הבניין שלנו. הבניין השני היה מסודר מההתחלה כי גם שם מי שלא הייתה לו חנייה חנה בחוץ. עכשיו יש לנו מארנונה זכות חניה בחוץ..."** (ראה שם, עמ' 15 שורות 29-44).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/453/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. כך גם הובהר למשל במהלך הדיון כי לדירה בה החזיקה משפחת גואלי הוקנו 2 חניות ברכוש המשותף, בניגוד לכלל הנהוג לפיו לכל דירה חניה אחת (ראה עדותה של אטי ג'יניאו, שם בעמ' 13 שורות 45-41). גם עובדה זו מחזקת את המסקנה כי החלוקה שונתה במהלך השנים תוך התחשבות בצרכים שונים ובמספרי רכבים של בעלי הדירות.

50. התמונה המצטיירת היא כי על אף שחלוקת חניות בין בעלי הדירות החלה לפני כ-40 שנים, בפועל במהלך השנים נעשו שינויים בחלוקה זו, וטיבה השתנה. כך למשל, הופחתו חניות עת אלו הפכו לשמש כמדרכה, כך גם במקרים מסוימים קיבלה דירה מסוימת 2 מקומות חניה עבור רכביה. עולה אפוא כי אופייה של חלוקת החניות השתנה במשך השנים בהתאם לשינויי הנסיבות.

51. לא הוכח לי כל בעלי הדירות נתנו הסכמתם לחלוקה מראש, וודאי לא לשינויים שחלו בה במהלך השנים. לא הוצגו ראיות המלמדות כי חלוקה זו אכן נעשתה בהסכמתם של כל בעלי הדירות, ובפרט של בעלי הדירות להם לא הוקצתה כל חניה במסגרת אותה חלוקה. יתרה מכך, אף אם הייתה במקורה חלוקה זו מוסכמת על כל בעלי הדירות, לא הוכח כי במהלך השנים המשיכו כל בעלי הדירות להסכים לה. העובדה כי נעשה שימוש ייחודי במשטח החניה שנים רבות אין בו כשלעצמו להעיד בהכרח על הסכמת כל בעלי הדירות לכך.

52. אף כיום חלק נכבד מבעלי הדירות איננו מתנגד להסרת השלטים ולהפסקת השימוש הייחודי בחניות מסוימות ופרטניות. בהליך דנן לא עמדו חלק מהנתבעים על הטענה כי הם זכאים לשימוש ייחודי בחניה כזו או אחרת והודיעו מיד על נכונותם להסיר את השלט המוצב במשטח החניה והמעיד לכאורה על העובדה כי מדובר בחניה פרטית המיועדת לשימושם בלבד.

53. אף אם ניתן לראות בהתנהלות הקיימת בפועל משך עשרות שנים ככזו המלמדת על הסכמתם של כל בעלי הדירות אליה מכללא, עדיין, כפי שפורט לעיל, רשאי בעל דירה כזה או אחר לחזור בו מהסכמתו. כך למשל, בעל דירה אשר בעבר לא נהנה מרכב ולכן לא נדרש להשתמש במקום חניה יכול לחזור בו מההסכמה על מנת שגם לו יתאפשר לחנות במשטח החניה. חזרה זו מההסכמה אפשרית, בכפוף לכללים בדבר הסתמכות, שינוי מצב לרעה ותמורה כאמור לעיל.

54. ייתכן, כי לו היה מדובר בחלוקה של החניות באופן בו לכל דירה חניה אשר יוחדה לה, או אז ניתן היה לקבל טענה שאומרת כי בעל דירה אינו רשאי לחזור בו מהסכמתו משום שקיבל עבורה תמורה בדמות אותה חניה אשר יוחדה לדירתו. דא עקא, כי במקרה דנן אין מדובר בחלוקה שווה בין כל בעלי הדירות, אלא בחלוקה שמטבעה עשויה לקפח דירות להן לא קיימת חניה במסגרת הנוכחית. לפיכך, אף אם ניתן לראות במצב הנוהג משום הסכמה מכללא, רבת שנים, של כל בעלי הדירות, ניתן על פי דין ואף קיימת הצדקה להכיר באפשרות של בעל דירה לחזור בו מהסכמתו, בכפוף למגבלות החלות כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/453/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. הנתבעים לא טענו באף שלב במסגרת ההליך, באופן מפורש, כי בעלי הדירה אשר התובעים באו בנעליהם הסכימו לאותה חלוקה נוהגת של משטח החניה. עם זאת אף אם אראה בטענותיהם כמבליעות טענה מסוג זה, ספק אם הנתבעים כבולים להסכמת קודמם בנסיבות הפרטניות של המקרה. לצורך הכרעה בשאלה זו יש לבחון האם חל שינוי נסיבות המצדיק חזרה מן ההסכמה, האם הנתבעים שינו מצבם לרעה בהסתמך על אותה הסכמה והאם התובעים קיבלו תמורה כלשהי בעדה אשר מאיינת את אפשרותם לחזור בהם מהסכמתם.

56. לא מצאתי כי תנאים אלו מתקיימים במקרה הנדון. העובדה כי התובעים רכשו את דירתם והם מחזיקים בשני כלי רכב אכן מהווה שינוי נסיבות רלוונטי. כך, ייתכן כי בעל הדירה שקדם להם לא נזקק לכל מקום חניה משום שלא החזיק ברכב. העובדה כי מצב הדברים השתנה בהיבט זה אכן מהווה שינוי נסיבות ענייני.

57. לא נטען ואף לא הוכח לפני כי הנתבעים שינו מצבם לרעה בהסתמך על אותה הסכמה לחלוקה שהייתה קיימת במשך השנים. כך גם לא נטען ולא הוכח כי התובעים, או מי שבאו בנעליהם, קיבלו תמורה כלשהי, בדרך כזו או אחרת, להסכמתם.

58. בכך נבדל מקרה זה באופן מהותי מהמקרה אשר נדון בפרשת אזרק אשר אוזכרה לעיל. באותו מקרה מצא בית המשפט המחוזי, כי בעל דירה אינו יכול לחזור בו מהסכמת קודמו לאופן חלוקת חניות, שכן הוא קיבל תמורה להסכמתו, מה גם ששם הוכח כי הייתה הסתמכות על אותה ההסכמה ושינוי מצב לרעה. באותו מקרה הייתה הסכמה מפורשת, באסיפה הכללית שנערכה עוד בשנות השבעים, של 14 מתוך 17 בעלי דירות כאשר הוכר בכך ששלושת בעלי הדירות האחרים נתנו הסכמתם מכללא על דרך התנהגות במהלך השנים, משלא התנגדו לחלוקה הנוהגת. נמצא, כי בעלי הדירות להם יוחדו חניות לשימוש ייחודי, נתנו עבורן תמורה לבעלי הדירות האחרים, על דרך של השקעה ברכוש המשותף ובחלק מהדירות. לפיכך אף לא הוכרה זכותם של בעלי הדירות האחרים לחזור בהם מהסכמתם. במקרה הנדון לפני לא נטען כלל כי בעל הדירה אשר קדם לתובעים הסכים לחלוקת החניות, על אף שלדירתו לא הוקנתה חניה לשימוש ייחודי, תמורת קבלת תמורה כזו או אחרת. מכל מקום, ברי כי גם לא הייתה לכך כל ראייה. בהיעדר תמורה, ובשים לב אף להיעדר הוכחת הסתמכות או שינוי מצב לרעה, לא מצאתי כי יש לראות את התובעים כמי שאינם רשאים לחזור בהם מהסכמתם (לרבות הסכמת קודמם ככל שהייתה כזו).

59. מסקנתי היא אפוא, כי לא הוכחה הסכמת כל בעלי הדירות כנדרש, לחלוקת החניות לשימוש ייחודי של 18 דירות מתוך 24. יתרה מכך, אף אם הייתה מוכחת הסכמה כאמור, מצאתי כי בנסיבות הפרטניות של המקרה דנן התובעים רשאים לחזור בהם מהסכמתם או הסכמת קודמם.

60. לאורך כל ההליך הדגישו הנתבעים כי המצב הקיים נכון להיום הוא כי קיימים רק 18 רכבים ו-18 מקומות חניה, ועל כן טענו שמדובר במצב אופטימלי. הנתבעים חזרו וטענו כי לו יקבע שעליהם להסיר את השילוט הדבר יוביל בהכרח למצב של כאוס, ולחיכוכים רבים בין בעלי הדירות השונים. לא מצאתי כי הסרתם של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/453/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השלטים המעידים על כי מדובר במקומות חניה פרטית, כמבוקש על ידי התובעים, תפגע בקיומו של מצב "אידיאלי" זה. זאת משום שאף אם בעל דירה זה או אחר לא יחנה עתה במקום קבוע, אלא במקום שישתנה מדי יום, גם אז יוותר לו מקום חניה, שכן מספר הרכבים ומספר מקומות החניה עדיין יוותרו תואמים. אלא, שבמבט הצופה פני עתיד עשויה תוצאה זו להיות שוויונית יותר, שעה שאם בעל דירה, אשר עד היום לא היה בעל רכב ולא זכה למקום חניה לשימוש הייחודי, ירכוש רכב, יוכל זה לחנות בחניה המשותפת ולא יאלץ להסתפק במקומות החניה הקיימים ברחוב. פתרון מוצע זה, של חניה ברחוב (ראה הצעה זו שעלתה בעדותה של זרגרי- עמ' 15 שורות 40-41, ועליה חזרו הנתבעים בסיכומיהם – עמ' 19 שורות 46-47), מקפח ככלל, על פני הדברים, את זכויותיו של בעל דירה כזה, אשר גם הוא בעל זכויות קנייניות ברכוש המשותף.

61. **עם זאת יובהר ויודגש- חיובם של הנתבעים בהסרת השילוט אין משמעו כי משטח החניה יעמוד לרשות בעלי הדירות על בסיס "כל הקודם זוכה", כפי שביקשו התובעים. שימוש סביר במשטח החניה, בהתחשב במגבלות המקום הקיימות, ובכלל נסיבות העניין, פירושו כי לכל דירה יהיה, לכל היותר, רכב אחד בלבד במשטח החניה. בעל דירה כזה או אחר, לרבות התובעים עצמם, אינם רשאים להחנות שני רכבים בעת ובעונה אחת במשטח החניה. לו אכן זו הייתה מטרתם בהגשת התביעה, הרי שזו לא תצלח.**

62. לעת סיום קיימת חשיבות רבה לציין כי בידי האסיפה הכללית והנציגות, כמי שאמונות על ניהולו של הרכוש המשותף, הסמכות לקבוע הסדרי ניהול הוגנים, שוויוניים וסבירים ביחס למשטח החניה. כך למשל, ניתן לקבוע הסדרי רוטציה בחניות, להציב מחסום בחניה שימנע את החשש מכניסת מי שאינו בעל דירה למשטח זה, או לקבוע הסדרים אחרים שיהיו מקובלים על רוב בעלי הדירות ואין בהם אלמנט של שימוש ייחודי. בדרך זו יוכלו כל בעלי הדירות ליהנות מאפשרות להחנות רכביהם במשטח החניה- פעם במקום "טוב יותר" ופעם במקום אשר נחשב, אולי, "טוב פחות".

ד. סוף דבר

63. **אני מורה לנתבעים 24-7 להסיר את השילוט המותקן במשטח החניות והמעיד כי מדובר בחניה פרטית של דירתם. אני קובעת כי לכל דירה מקום חניה אחד בלבד במשטח החניה, כך שנאסר על מי מהצדדים להחנות במשטח החניה, בעצמו או על ידי מי מטעמו, כמות רכבים הגדולה ממספר הדירות שבבעלותו, בעת ובעונה אחת. על הנתבעים לעשות כן בתוך 3 ימים.**

64. **ניתן בזאת צו מניעה קבוע המורה לנתבעים להימנע מלאפשר לאורחים מטעמם לחסום את משטח החניה.**

65. **במכלול נסיבות העניין, בשים לב להתנהלות הדיונית של הצדדים וכן על מנת שלא להעמיק את המחלוקות והחיכוכים בין הצדדים, לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות ולפיכך יישא כל צד בהוצאותיו.**

**המזכירות תשלח פסק הדין לידי כל הצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ב' שבט תשע"ז, 29 ינואר 2017, בהיעדר הצדדים.**

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין